

1509368-56.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2103479/2020 - 91º Distrito

Policial - Ceasa, 1987/2020 - 91º Distrito Policial - Ceasa

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KELLY CRISTINE BARBOSA e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509368-56.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509368-56.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2103479/2020 - 91º Distrito

Policial - Ceasa, 1987/2020 - 91º Distrito Policial - Ceasa

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KELLY CRISTINE BARBOSA e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 641/20

VISTOS.

KELLY CRISTINE BARBOSA, CIRO LUIZ SOARES DA SILVA e VITORIA DA SILVA FERREIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33,

caput, c.c. artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, c.c. artigo 61, II, "j", do Código Penal, porque consta que no dia em 27 de abril de 2.020 por volta de 19h30, à Praça Miguel Dell Erba, 10, Lapa, São Paulo, previamente ajustados e com unidade de desígnios com o adolescente Lucas Juan Domingos de Oliveira, em ocasião de calamidade pública, traziam consigo, para consumo de terceiros, cerca de 2,8g de Cannabis sativa L e 11,5g de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida às fls. 111/112.

Defesa preliminar à fl. 173.

Durante a instrução processual, os réus foram interrogados.

Em debates, a representante do Ministério Público pugnou pela absolvição dos réus ante a ausência de provas suficientes para condenação, no que foi secundada pelo Douto Defensor Público.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é improcedente.

Com efeito, como muito bem colocado pela representante do Ministério Público, as provas dos autos são frágeis e não foram suficientes para sustentar o édito de tão grave acusação.

Em Juízo os denunciados exerceram o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Fato é que nenhuma prova foi produzida sob o crivo do contraditório que pudesse fornecer a certeza necessária de que na ocasião, os acusados estivessem efetivamente praticando a conduta descrita na denúncia.

Vale dizer, muito embora tenha havido por ocasião do Inquérito Policial, indícios suficientes para oferecimento e recebimento da denúncia, nada se confirmou em Juízo com relação à autoria delitiva.

Em assim sendo, diante da fragilidade e escassez probatória, outro caminho não há senão a absolvição dos denunciados.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente a presente ação penal, para absolver KELLY CRISTINE BARBOSA, CIRO LUIZ SOARES SANTOS DA SILVA e VITORIA DA SILVA FERREIRA, das penas do artigo 33, caput e artigo 40, VI da Lei nº11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Cumpridas as formalidades legais arquivem-se os autos.

Oficie-se à autoridade policial, oportunamente, para incineração do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06.

Em havendo dinheiro apreendido nos autos, oficie-se para sua restituição a quem de direito. Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de setembro de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA